

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו

פ/25/451

הצעת חוק הפסקת חברות של חבר כנסת והעברת שר וראש ממשלה מכהונתם מחמת הפרת הבטחת בחירות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

תיקון חוק-יסוד : 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 42א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
הכנסת

"(ד) (1) הכנסת רשאית, ברוב חברי הכנסת, להחליט להפסיק את חברותו של חבר הכנסת אם קבעה שהפר הבטחת בחירות, לאחר היבחרה של אותה כנסת ; לעניין סעיף זה, "הבטחת בחירות" – הצהרה מפורשת של מועמד במהלך תקופת הבחירות לאותה כנסת, בין בעל-פה בין בכתב, כי הדברים האמורים או הכתובים על-ידו מהווים הבטחת בחירות לפי סעיף זה ;

(2) החלטה כאמור בפסקה (1) תתקבל לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חבריה, על בסיס בקשה של 50 חברי הכנסת, מתוכם 10 לפחות חברי כנסת בסיעות שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה ;

(3) הוראות סעיף קטן (ג)-(3)-(6), יחולו על החלטה לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים."

תיקון חוק-יסוד : 2. בחוק-יסוד : הממשלה² –
הממשלה

¹ ס"י התשי"ח, עמ' 69.
² ס"י השתס"א, עמ' 158.

(1) בסעיף 18(ה), במקום "סעיפים 42א ו-42ב לחוק-יסוד: הכנסת" יבוא "סעיפים 42א(א)-(ג) ו-42ב לחוק-יסוד: הכנסת".

(2) אחרי סעיף 23 יבוא:

"הפסקת כהונת שר 23א. (א) הכנסת רשאית, ברוב חברי הכנסת, מחמת הפרת הבטחת בחירות להעביר מכהונתו שר, אם קבעה שהפר הבטחת בחירות הבטחת בחירות, לאחר היבחרה של אותה כנסת; לעניין סעיף זה, "הבטחת בחירות" – הצהרה מפורשת של מועמד במהלך תקופת הבחירות לאותה כנסת, בין בעל-פה בין בכתב, כי הדברים האמורים או הכתובים על-ידו מהווים הבטחת בחירות לפי סעיף זה.

(ב) הוראות סעיף 42א(ד)(2) ו-(3) לחוק יסוד: הכנסת, יחולו על החלטה לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים."

דברי הסבר

במהלך הבחירות מפזרים הפוליטיקאים הבטחות שונות; ישנן הבטחות שאף שומעיהם מבינים כי נאמרו לצורך הפרוטוקול ואין בהן משמעות (קרי, בגדר הצהרות בלבד), ומנגד ישנן הבטחות בחירות אשר בעקבותיהן נותן הציבור את אמונו באותם פוליטיקאים ומצביע להם (קרי, הבטחת בחירות לכל דבר ועניין).

כך למשל, כאשר חבר כנסת מבטיח כי לא יישב בקואליציה עם מפלגה תומכת טרור, או כי יפחית מיסים אם ייבחר לראשות הממשלה וכדומה, הרי שמדובר בהבטחות משמעותיות שבעקבותיהן הציבור נתן את קולו לחבר הכנסת.

בשנים האחרונות, העם בישראל איבד את האמון בנבחרי הציבור שלו. הסיבה המרכזית לכך היא הפרת ההבטחות שניתנות לבוחרים ערב הבחירות.

במקרים מסוימים, פוליטיקאי נבחר בהסתמך על הבטחתו לקדם אג'נדה אחת ערב הבחירות, אך נוטש אותה לטובת אג'נדה אחרת, בעוד שהבוחרים אינם יכולים לעשות דבר עד הבחירות הבאות.

הצעת החוק, אשר מאפשרת הטלת סנקציה מסוג הפסקת כהונתו של נבחר ציבור – ואף העברה מתפקידו כשר או ראש ממשלה – בעקבות הפרה של הבטחת בחירות שניתנה על-ידו, תשיב את אמון הציבור בנבחרי, משום שכך הציבור יידע כי להבטחות הפוליטיקאים תוקף מחייב. באותו אופן, ההצעה גם תגביר את התמיכה בפוליטיקאי שמתחייב בעניין הזוכה לתמיכה רחבה של הציבור, משום שיתומרץ לממשלה.

מוצע כי כל פוליטיקאי יוכל להצהיר כאוות נפשו, אך ככל שהצהרה תוגדר כהבטחת בחירות – תהיה להצהרתו זו תוקף מחייב הנושא לצדו את הסנקציה האמורה.

לשם כך, מוצע כי הפוליטיקאי יגדיר בעצמו במעמד ההתחייבות אם מדובר בהצהרה או לחילופין בהבטחת בחירות; למשל, אם המועמד נמצא בראיון טלוויזיוני ויצהיר כי לא יישב עם פלוני או כי יקדם חוק פלוני, תוך אמירה כי אלו יהוו עילה לצאת לבחירות נוספות, יוכל המראיין לשאול אותו אם מדובר בהבטחת בחירות לפי הצעת החוק. כך, במידה שהפוליטיקאי יצהיר כי מדובר בהבטחת בחירות – הציבור יוכל לייחס לה אמינות רבה יותר.

לפיכך, מוצע כי חבר כנסת, שר וראש הממשלה יהיו מחויבים להבטחת הבחירות שלהם, ואם הפרו את הבטחת הבחירות יוכלו חברי הכנסת להדיחם ברוב של 61 חברי כנסת, וזאת לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב חבריה, על בסיס בקשה של 50 חברי כנסת, מתוכם 10 לפחות חברי כנסת בסיעות שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2916).

הצעת החוק זהה לפ/24/2916 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)